PROYECTO DE LEY

Ley de liquidación propuesta del impuesto para las personas humanas (reforma del artículo 11 de la Ley 11.683)

Hace de la liquidación propuesta por ARCA la regla para las personas humanas en Ganancias: el contribuyente la acepta, la corrige o la impugna en línea, con carga de la prueba de los ajustes en el fisco. Fija finalidad exclusivamente tributaria, registro de accesos y metas del 50 % al año 2 y del 80 % al año 4.

Propuesta 19: El Estado calcula tu impuesto
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (procedimiento tributario; no crea tributos). Si se envía junto con el paquete tributario, Cámara de Diputados.

FUNDAMENTOS

Quien cumple con sus obligaciones fiscales carga, además del impuesto, con el costo de cumplir: formularios, vencimientos y asesoramiento para declarar datos que el Estado ya recibe de empleadores, bancos y registros. La Ley N° 27.799 y su modificatoria, la Ley N° 27.826, crearon un régimen simplificado de declaración del impuesto a las ganancias para personas humanas, sin topes de ingresos ni de patrimonio, cuya declaración se presume exacta. Este proyecto da el paso siguiente. Reforma el artículo 11 de la Ley N° 11.683, que hace de la declaración jurada la regla, para que en las personas humanas la regla sea la liquidación que propone la administración tributaria. El contribuyente la recibe con el detalle de cada dato y su fuente, y puede aceptarla, corregirla o impugnarla por medio digital y sin abogado. La liquidación aceptada o corregida se presume exacta, y todo ajuste posterior exige determinación de oficio con la carga de la prueba en el fisco. Quien lo prefiera puede seguir presentando su declaración. La contracara es la privacidad: los datos tienen finalidad exclusivamente tributaria, quedan bajo secreto fiscal, su uso para otro fin requiere orden judicial y cada acceso queda registrado y es conocible por el contribuyente. La aplicación es gradual, con metas públicas de alcance y un informe anual al Congreso.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Liquidación propuesta como regla para las personas humanas

ARTÍCULO 1°.- Reforma del artículo 11 de la Ley N° 11.683. Incorpóranse como párrafos finales del artículo 11 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones los siguientes: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, para las personas humanas la determinación del impuesto a las ganancias se efectuará, como regla, mediante la liquidación que proponga la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la base de la información que reciba de los empleadores, las entidades financieras, los demás agentes de información y los registros públicos, y de la que haya aportado el propio contribuyente. La Agencia podrá extender, por resolución general, la liquidación propuesta a otros gravámenes a cargo de personas humanas y de pequeños contribuyentes. La liquidación propuesta se notificará en el domicilio fiscal electrónico, con el detalle de cada dato utilizado y de su fuente. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada, el contribuyente podrá aceptarla, o corregirla o impugnarla en forma total o parcial por medio digital, sin necesidad de patrocinio letrado. Vencido ese plazo sin respuesta, la liquidación se tendrá por aceptada. La liquidación aceptada, o la corregida por el contribuyente, tendrá los efectos de la declaración jurada y gozará de presunción de exactitud. La Agencia deberá resolver la impugnación en forma fundada dentro de los treinta (30) días corridos; si no lo hiciera, regirá la liquidación corregida por el contribuyente. Todo ajuste posterior solo podrá efectuarse mediante el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 16 y siguientes de esta ley, y la carga de la prueba de los hechos que lo sustenten corresponderá a la Agencia. El contribuyente podrá, en todos los casos, optar por presentar su declaración jurada en lugar de aceptar la liquidación propuesta, y podrá rectificar la liquidación aceptada dentro del plazo de prescripción.»

ARTÍCULO 2°.- Articulación con el régimen simplificado de ganancias. La liquidación propuesta se aplicará sobre la base del régimen de declaración jurada simplificada del Capítulo III del Título II de la Ley N° 27.799 y sus modificaciones. Los contribuyentes que acepten o corrijan la liquidación propuesta gozarán de la presunción de exactitud prevista en el artículo 40 de esa ley, con los alcances de su reglamentación.

Capítulo II – Garantías de privacidad y trazabilidad

ARTÍCULO 3°.- Finalidad exclusivamente tributaria. Los datos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reciba o cruce para elaborar la liquidación propuesta solo podrán utilizarse con fines tributarios y quedan sujetos al secreto fiscal del artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales. Su uso para cualquier otro fin requerirá orden judicial.

ARTÍCULO 4°.- Registro de accesos. Cada acceso a los datos de un contribuyente quedará registrado en forma inalterable, con identificación del agente, fecha, datos consultados y motivo. El contribuyente podrá conocer ese registro por medio digital, con las excepciones previstas en la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 5°.- Responsabilidad. El acceso o uso de los datos en violación de lo dispuesto en este capítulo hará pasible al agente de las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y en la Ley N° 25.326, sin perjuicio de su responsabilidad administrativa y civil.

Capítulo III – Implementación

ARTÍCULO 6°.- Gradualidad y metas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero aplicará la liquidación propuesta en forma gradual, comenzando por los trabajadores en relación de dependencia y los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, con las siguientes metas: a) al 31 de diciembre de 2029, la mitad de las personas humanas inscriptas en el impuesto a las ganancias recibirá la liquidación propuesta; b) al 31 de diciembre de 2031, el ochenta por ciento (80 %).

ARTÍCULO 7°.- Informe anual. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero publicará cada año e informará al Congreso de la Nación la proporción de contribuyentes que recibió la liquidación propuesta, la proporción que la aceptó, la tasa de impugnación, el resultado de las impugnaciones y los accesos a datos observados por el órgano de control de la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. Las erogaciones que demande la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en la ley de presupuesto, sin incremento de su monto total.

ARTÍCULO 9°.- Normas de aplicación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictará las normas de aplicación dentro de los ciento veinte (120) días de la publicación de la presente ley.

ARTÍCULO 10°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los períodos fiscales que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero conforme al cronograma del artículo 6°, el primero de los cuales deberá cerrar dentro del año calendario de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app